

Cosa è il CUP

Il Canone Unico Patrimoniale, è l'entrata introdotta a partire dal 2021 dal Legislatore per gestire il prelievo a favore degli enti territoriali relativamente alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio di loro competenza.

Il Canone è disciplinato dalla Legge 160/2019 e sostituisce le norme che regolavano i precedenti prelievi TOSAP o COSAP per le occupazioni di suolo pubblico e ICP o CIMP per le diffusioni pubblicitarie. Una disciplina a parte è stata voluta dal Legislatore per le occupazioni realizzate nei mercati, introducendo il cosiddetto *Canone Mercatale*, entrata collegata al CUP che presenta tuttavia specifiche caratteristiche dedicate al prelievo in area mercatale.

La nuova entrata, che affonda pesantemente le radici nei prelievi precedenti, è caratterizzata dal legame indissolubile tra la fase amministrativa di rilascio degli atti di concessione e autorizzazione, con quella fiscale relativa al pagamento del canone definito secondo i criteri specificati nei commi 824 e 825, rispettivamente per le occupazioni di suolo e per le iniziative pubblicitarie. Il legame vincolante così che diventa naturale la coincidenza di soggetti tra chi è titolare dell'atto amministrativo e chi dovrà versare il canone.

Archivia Solution affianca gli enti locali nella corretta applicazione del CUP attraverso attività di censimento, accertamento e gestione operativa.

Con l'attuale disciplina si deve infatti superare il vecchio modello di riscossione delle precedenti entrate, basato solo sulle utenze *a ruolo* per le quali annualmente era previsto un invito bonario al pagamento da effettuarsi indipendentemente dalla presenza di un valido titolo amministrativo. Oggi, in regime CUP, occorre gestire e

coordinare entrambe le fasi, richiedendo il pagamento del Canone in base alla presenza di un titolo amministrativo in corso di validità, e nel contempo gestendo diversamente i casi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive o con un provvedimento di concessione o autorizzazione scaduto.

Il CUP parte quindi dall'azione amministrativa, che diventa centrale nella disciplina, andando a condizionare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione stessa con il pagamento del canone (comma 835), garantendo il presidio del proprio territorio .

Archivia Solution offre quindi agli enti locali le giuste soluzioni per permettere questo fondamentale cambiamento che caratterizza la nuova entrata rispetto ai prelievi precedenti.

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) e il Canone Mercatale sono stati introdotti dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), e la loro disciplina è ricompresa nei commi da 816 a 847 In estrema sintesi: I commi 816-836 disciplinano l'istituzione del canone e le modalità generali di applicazione

- I commi 837-845 riguardano il canone per le aree mercatali.
- I commi 846-847 trattano le disposizioni finanziarie, abrogazioni e decorrenza.